

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0817399-71.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800852-97.2024.8.14.0029

AUTOR: OSCAR TEIXEIRA DA SILVA

RÉ: CASTANHAL CRED SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

DECISÃO(ÕES) RESCINDENDA(S): SENTENÇA de Id. Num. 133856102 e MONOCRÁTICA de Id. Num. 154563988 dos autos originários

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada para desconstituir sentença e acórdão que extinguiram o processo originário sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, por ausência de comprovante de residência válido para a fixação da competência territorial.
2. O autor alega que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica (Lei nº 7.115/83 e art. 93, IX, da CF/88) e incorreu em erro de fato, ao desconsiderar a declaração de residência e outros documentos que já constavam nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interpretação judicial que considerou a declaração de residência insuficiente configura violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, V, do CPC; e (ii) saber se a não atribuição de valor probatório à referida declaração caracteriza erro de fato, conforme o art. 966, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Ação Rescisória é medida excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir eventual injustiça da decisão ou reexaminar

a valoração das provas.

2. A decisão que, mesmo diante da Lei nº 7.115/83, considera a declaração de residência insuficiente e exige outro tipo de comprovante, adota uma das interpretações possíveis da norma, ainda que rigorosa. Tal interpretação não configura a violação manifesta, direta e aberrante exigida para o cabimento da rescisória com base no art. 966, V, do CPC.
3. A fundamentação da decisão rescindenda, ainda que sucinta, atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (Tema 339).
4. Não há erro de fato, pois o magistrado de origem teve ciência da existência da declaração de residência nos autos, tanto que sobre ela se pronunciou ao determinar a emenda da inicial. O que ocorreu foi uma valoração da prova, e não um erro de percepção sobre sua existência, o que afasta a hipótese do art. 966, VIII, do CPC.
5. Os fatos narrados configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento (*error in judicando*), cuja correção deveria ter sido buscada nas vias recursais ordinárias, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio da Ação Rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A interpretação judicial que considera insuficiente a declaração de residência para fins de comprovação de domicílio, ainda que configure formalismo excessivo, constitui erro de julgamento (*error in judicando*), não se amoldando à hipótese de violação manifesta de norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC. 2. Não há erro de fato quando o juiz se pronuncia sobre o documento constante dos autos, ainda que para lhe negar valor probatório, pois tal ato configura valoração da prova, e não erro de percepção. 3. A Ação Rescisória não se presta como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 319, 330, III, 485, I, 966, V e VIII, 968, § 3º, e 975; Lei nº 7.115/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 de Repercussão Geral; STJ, AR 5.748/ES; STJ, AR 5.171/PR; STJ, AgInt no AREsp 2.317.283/MS.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de **Ação Rescisória**, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por **OSCAR TEIXEIRA DA SILVA** em face de **CASTANHAL CRED SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.**, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã-PA, nos autos do processo nº 0800852-97.2024.8.14.0029, bem como do acórdão que a manteve, transitados em julgado em 18/08/2025.

Na origem, o autor alegou que fora vítima de contratação irregular de crédito, postulando a anulação do negócio jurídico, a reparação por danos materiais e morais e medidas urgentes para impedir restrições.

O magistrado de primeiro grau, antes da análise do mérito, determinou que a parte autora emendasse a inicial para juntar comprovante de residência no prazo legal, sob pena de indeferimento.

A decisão rescindenda extinguiu o processo originário sem resolução do mérito, por ausência de comprovante de residência válido para a fixação da competência territorial. Consta da sentença (ID 27922812 – autos de origem) que, transcorrido o prazo sem manifestação, foi indeferida a petição inicial e o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que apresentou diversos documentos idôneos aptos a comprovar sua residência na Comarca de Maracanã/PA, como declaração de residência nos termos da Lei nº 7.115/83, RG, extratos bancários, registros previdenciários e documentos emitidos pela própria instituição ré, todos com endereço na comarca.

Sustenta, portanto, que o indeferimento por ausência de comprovante de residência é equivocado, requerendo a anulação ou reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

O apelado não apresentou contrarrazões.

MONOCRÁTICA no id. 154563989 dos autos de origem, sendo assim ementada:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de contrato com pedido de danos morais e materiais ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.
2. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante a ausência de apresentação de comprovante de residência após intimação para emenda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. (i) Saber se a documentação apresentada supre a exigência judicial de comprovante de residência.
4. (ii) Verificar a correção do indeferimento da inicial e da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O apelante foi intimado, de forma clara e fundamentada, a apresentar comprovante de residência apto a demonstrar a competência territorial do juízo, nos termos do art. 321 do CPC, mas não atendeu à determinação no prazo concedido.
6. A declaração unilateral de residência e demais documentos apresentados não substituem a comprovação requerida, diante da presunção apenas relativa da Lei 7.115/83.
7. Correta, portanto, a aplicação do art. 485, I, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de atendimento à determinação de emenda da inicial para apresentação de comprovante de residência autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC.

Certidão de trânsito em julgado no id. 154563990.

AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo Autor no id. 29342485 dos presentes autos.

O autor sustenta que a decisão violou manifestamente norma jurídica, especificamente o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e a Lei nº 7.115/83. Alega que a declaração de residência firmada pelo próprio interessado possui presunção de veracidade, sendo documento hábil para a comprovação de seu domicílio. Aponta, ainda, a ocorrência de erro de fato, uma vez que o juízo não teria considerado a declaração de endereço já constante nos autos. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda e, no mérito, a procedência da ação para rescindir a sentença e o acórdão, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Intimado para emendar a inicial, a fim de especificar os fundamentos da ação rescisória e os dispositivos violados, o autor, em resposta, apresentou a petição de ID 30356454, argumentando de forma mais direta e objetiva os seguintes pontos:

Fundamento Central

O autor sustenta que as decisões que extinguiram seu processo original (sentença de 1º grau e acórdão de 2º grau) cometeram um erro fundamental ao desconsiderar as provas de residência que ele já havia apresentado. A extinção se baseou em um **formalismo excessivo**, ao exigir um tipo específico de comprovante (como contas de consumo), quando a lei e a jurisprudência admitem outros meios de prova.

Dispositivos Legais Violados

O autor aponta a violação direta de duas normas jurídicas principais:

1. **Lei nº 7.115/1983:** Esta é a principal norma violada. A lei estabelece que a **declaração**

de residência assinada pelo próprio interessado tem presunção de veracidade. O autor argumenta que o juízo originário simplesmente ignorou essa presunção legal ao desconsiderar a "Declaração de Endereço" (ID 124290263) já juntada aos autos.

2. **Artigo 93, IX, da Constituição Federal:** Este artigo exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas. O autor alega que, ao não aplicar a Lei nº 7.115/83 e desconsiderar a prova documental robusta, as decisões rescindendas careceram de fundamentação legal correta e adequada, violando o princípio constitucional.

Argumentos de Reforço

- **Coerência das Provas:** O autor destaca que a declaração de residência não era a única prova. Outros documentos do processo original, como a própria Cédula de Crédito Bancário, a Notificação Extrajudicial e a Procuração, também indicavam o mesmo endereço na Comarca de Maracanã-PA, o que reforçava a veracidade da informação.
- **Jurisprudência:** A petição cita um julgado da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Pará, que anula uma sentença por excesso de formalismo em um caso idêntico, afirmando que a exigência de um comprovante específico (como conta de luz ou água) contraria os princípios da simplicidade e do acesso à justiça que regem os Juizados Especiais.

Pedidos Finais

Com base nesses fundamentos, o autor pede:

1. **A rescisão das sentenças** de 1ª e 2ª Instâncias.
2. **A aplicação correta da Lei nº 7.115/83**, reconhecendo a validade da sua declaração de residência.
3. **A anulação da extinção do processo original** e a determinação de que ele retorne ao juízo de origem para ter seu mérito (a discussão sobre práticas abusivas) finalmente julgado.

É o relatório.

DECIDO.

Ab initio, defiro ao Autor os benefícios da justiça gratuita, com base no documento de id. 29342488 e por haver tramitado o feito originário sob os auspícios de tal benesse.

I. Do Juízo de Admissibilidade

A presente Ação Rescisória preenche os requisitos essenciais da petição inicial, conforme o artigo 319 do Código de Processo Civil. O autor indicou a decisão que pretende rescindir, os fundamentos jurídicos para tal, e demonstrou seu interesse processual. Com o deferimento do benefício da justiça gratuita, dispensa-se o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, § 1º, do CPC.

A ação foi ajuizada dentro do prazo decadencial de dois anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (este em 18/08/2025, cfe. certidão de id. 154563990, dos autos originários), conforme o art. 975 do CPC.

Inicialmente, determinei a emenda da petição inicial, intimando a parte autora a especificar os fundamentos que embasam a ação rescisória, com a indicação dos eventuais dispositivos violados, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da ação.

O Autor apresentou petição de emenda à inicial argumentando acerca do formalismo excessivo e da violação à Lei nº 7.115/1983 e ao Artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, a petição inicial merece ser indeferida de plano, por manifesta improcedência, conforme se demonstrará.

II. Da Violação Manifesta de Norma Jurídica

O autor alega que as decisões rescindendas violaram o art. 93, IX, da Constituição Federal e a Lei nº 7.115/83.

O cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC ("violar manifestamente norma jurídica") exige que a decisão judicial confira uma interpretação incompatível com o ordenamento jurídico.

No que tange à Lei nº 7.115/83, seu artigo 1º estabelece que a declaração firmada pelo próprio interessado, destinada a fazer prova de residência, presume-se verdadeira, sob as penas da lei. A jurisprudência tem reconhecido a validade da autodeclaração como meio de prova de residência. A propósito:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela parte autora em face da parte ré. A petição inicial foi indeferida sob o fundamento de ausência de juntada de comprovante de residência, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Validade da autodeclaração de residência subscrita pela parte autora como meio suficiente para o preenchimento dos requisitos da petição inicial; (ii) Existência de formalismo excessivo na exigência de comprovante de residência em nome da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) A legislação processual civil exige apenas a indicação do endereço da parte autora, não havendo obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, conforme art. 319, II, do CPC; (ii) A ausência de elementos que indiquem má-fé ou dúvida fundada quanto à veracidade da declaração prestada pela parte autora afasta a necessidade de comprovação documental adicional; (iii) A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconhece a suficiência da indicação do endereço na petição inicial, sendo indevida a extinção do feito por ausência de comprovante de residência; (iv) Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, impõe-se a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO: Recurso da parte autora provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Não fixados honorários recursais, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ. Dispositivos citados: art. 319, II, do CPC; art. 320 do CPC; art. 485, I, do CPC; art. 85, § 11, do CPC. Jurisprudência citada: TJSC, Apelação n. 5002710-78.2020.8.24.0060, rel. Des. André Carvalho, j. 28-03-2023; TJSC, Apelação n. 5007498-37.2020.8.24.0125, rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 23-05-2024; TJSC,

Apelação n.º 5016272-75.2023.8.24 .0020, rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, j. 22-08-2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1 .059 (TJSC, Apelação n.º 5001003-30.2024.8 .24.0256, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 15-07-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50010033020248240256, Relator.: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 15/07/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

No caso dos autos, o juízo de primeira instância, ao determinar a juntada de comprovante de residência "válido" (como contas de consumo), e posteriormente extinguir o feito pela não apresentação, adotou formalismo excessivo que, de fato, pode impedir o acesso à justiça, especialmente em se tratando de Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade.

Entretanto, a questão central é se essa interpretação judicial, ainda que rigorosa, configura uma "manifesta violação" da norma. A jurisprudência tem entendido que a mera injustiça da decisão ou a adoção de uma dentre as interpretações possíveis não autoriza a via da ação rescisória. Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE DE OFENSA FLAGRANTE À NORMA PARA CABIMENTO DA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em ação rescisória, na qual se alega quitação de dívida e excesso de execução. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo em ação rescisória; (ii) analisar se houve violação manifesta de norma jurídica que justifique a rescisão do julgado; (iii) verificar a possibilidade de reexame de

provas em sede de ação rescisória. III . Razões de decidir 3. A concessão de efeito suspensivo em ação rescisória é medida excepcional, que demanda a presença inequívoca e robusta dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 4 . Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, seja quanto à alegada quitação da dívida, seja quanto ao suposto excesso de execução. 5. **A ação rescisória não se presta à mera reapreciação de provas ou correção de suposta injustiça da sentença, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.** 6 . Para o cabimento da ação rescisória com fundamento em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), a ofensa deve ser flagrante, cristalina, evidente, o que não se verifica no caso em tela. 7. O acórdão rescindendo adotou interpretação razoável e consentânea com a jurisprudência dominante acerca da matéria, não se vislumbrando violação manifesta ao dispositivo legal invocado . 8. O agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. 9. A mera alegação de prejuízo financeiro decorrente do cumprimento da decisão não é suficiente para caracterizar o perigo na demora, mormente quando se trata de decisão transitada em julgado . IV. Dispositivo e tese 10. Tese de julgamento: "O indeferimento de efeito suspensivo em ação rescisória é medida que se impõe quando não demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente considerando o caráter excepcional da ação rescisória e a necessidade de preservação da segurança jurídica decorrente da coisa julgada ." 11. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJ-AL - Agravo Interno Cível: 08057631520238020000 Maceió, Relator.: Des . Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 07/10/2024, Seção Especializada Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

E M E N T A AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DE VALOR DE CAUSA, COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – APARENTE ERRO DE FATO INEXISTENTE – QUESTÃO DEBATIDA E EXPRESSAMENTE DECIDIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em

razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. Os argumentos probatórios de falsidade da declaração que substanciou a condenação em lucros cessantes já haviam sido apresentados em sede de contestação da ação indenizatória respectiva, não sendo, entretanto, acolhidos pelo juízo sentenciante por ocasião da prolação da sentença objeto da pretensa rescisão. Deveria então a parte autora, naquela época e em tempo oportuno, postular pelos meios probatórios adequados de que dispunha para a cabal comprovação de seus argumentos, de modo a convencer o juízo sentenciante de sua tese . Quando do processamento cognitivo da pretensão indenizatória nº. 00016568-80.2015.8 .11.0003 já havia, antes mesmo da realização da audiência de instrução, notícia de instauração do inquérito, em ofícios subscritos por Delegados de Polícia visando apurar a narrada falsidade do documento na esfera criminal. Não fosse o suficiente, constata-se ainda que foi dado prazo para que as partes apresentassem rol de testemunhas, ocasião que em que a parte autora poderia ao menos requerer o depoimento da pessoa que subscreve o indigitado documento falso, o qual depôs na seara do inquérito em data anterior. Ainda assim, percebe-se que o juízo sentenciante, ao menos sob o enfoque formal, apreciou e refutou fundamentadamente a referida tese, não tendo a parte autora, então requerida, interposto apelo, operando-se o trânsito em julgado . Conquanto tenha sido admitido na sentença um aparente fato inexistente, não se trata erro de fato, a autorizar o acolhimento do pedido rescisório lastreado no art. 966, VIII do CPC, na medida em que a alegada falsidade já era “ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (art. 966, § 1º do CPC) e, inclusive, se pronunciou. Ademais, o entendimento pacífico da Corte Superior milita no sentido de que **“A mera injustiça, ou má apreciação de uma prova, não autorizam a rescisão do julgado . Recurso não conhecido.”** (REsp n. 225.309/SP, relator Ministro Ari Pargendler, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 22/5/2006, p . 190). De outro lado, somente se justifica a admissão da ação rescisória, com base em violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC), quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, estando sedimentada a orientação sobredita de não ser a ação rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A intenção da parte autora, a pretexto de violação manifesta de norma jurídica (art . 966, V, CPC), a qual sequer é indicada, é reabrir a discussão de questão já debatida e decidida, com interesse de instrumentalizar a presente ação como via recursal para novo debate de matéria, fatos e provas já decididas. Tratando-se de questão que

inegavelmente foi debatida e apreciada sobre o crivo do contraditório judicial, não tendo a parte autora manejado os meios adequados, em momento oportuno, para comprovação e acolhimento de sua tese, conclui-se descabida a pretensão, mormente ao se considerar que a parte autora sequer recorreu da sentença combatida, restando evidente a intenção de rediscussão da matéria e o manejo da rescisória como sucedâneo recursal. Ante o caráter específico e excepcional da medida, o colendo STJ consolidou o entendimento de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ – Corte Especial – AR 5.696/DF – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/06/2018, DJe 07/08/2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016) . Ação rescisória julgada improcedente. Liminar revogada. Condenação em custas e honorários. Determinação de levantamento do depósito recursal em favor da parte requerida .

(TJ-MT - AR: 10025523520238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

Quanto à alegada violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal, que trata do dever de fundamentação das decisões judiciais, não se vislumbra sua ocorrência. A decisão que extinguiu o processo foi fundamentada, ainda que de forma concisa, na ausência de um documento considerado essencial pelo magistrado para a comprovação da competência territorial.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 339), já pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Cito julgado nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA Fundamento de violação a literal disposição de lei (CPC, art. 485, V) Arts. 93, IX, da CF; 131, 165, 458, II, do CPC; e 392 e 552

do CC - Inocorrência Decisão sucintamente fundamentada não constitui nulidade Ação versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, portanto aplicáveis os efeitos da revelia Autora que se responsabilizou pela construção de equipamento de interesse público Inviabilidade de escusa de reparar os defeitos por se tratar de doação, o que viola o princípio da boa-fé objetiva AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

(TJ-SP - AR: 00146457920138260000 SP 0014645-79 .2013.8.26.0000, Relator.: J . M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 22/01/2014, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2014)

III. Do Erro de Fato

O autor sustenta, ainda, a existência de erro de fato, pois o juízo teria desconsiderado a declaração de residência que já constava nos autos.

No tocante ao erro de fato, ele se configura quando a decisão atacada reconhece a existência de um fato que não ocorreu ou, inversamente, ignora um fato que efetivamente existiu. É essencial, em ambas as situações, que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia e, portanto, não tenha sido expressamente analisado pelo juiz.

O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que passa despercebido pelo julgador e que, caso tivesse sido considerado, alteraria o resultado do julgamento. Não se confunde com o erro de julgamento, que decorre da má apreciação da prova.

Segundo o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, ao analisar o artigo 485, inciso IX, do antigo Código de Processo Civil, é preciso ter cautela ao interpretar a possibilidade de anulação de uma sentença por erro de fato. Ele adverte que se deve "interpretar restritivamente a permissão de rescindir a sentença por erro de fato e sempre tendo em vista que a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo".

O autor cita o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira, que defende que a rescisão só se justifica quando se pode razoavelmente presumir que o juiz teria decidido de forma diferente caso

tivesse levado em consideração a prova de maneira adequada. A ação rescisória não se destina a corrigir decisões baseadas em uma má apreciação da prova pelo juiz (Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 10ª ed., v. I, p. 638-639).

Humberto Theodoro Junior ainda destaca os requisitos necessários para que o erro de fato autorize a anulação da decisão: (a) o erro deve ser o motivo determinante da conclusão alcançada na decisão; (b) o erro deve ser evidente através da simples análise das peças processuais, sendo inadmissível a produção de novas provas na ação rescisória para demonstrar a inexistência de um fato considerado pelo juiz ou a ocorrência de um fato ignorado por ele; (c) o fato em questão não pode ter sido objeto de controvérsia ou de análise judicial no processo original.

Dessa forma, percebe-se que o erro de fato que pode fundamentar a rescisão de uma decisão judicial transitada em julgado consiste em um equívoco evidente do julgador em relação às provas apresentadas nos autos, um erro manifesto, e não uma questão de interpretação ou entendimento pessoal do magistrado. Tampouco se refere a uma prova que não existia no momento do julgamento e foi produzida posteriormente.

Ao analisar cuidadosamente os autos, constata-se que não houve, no caso vertente, erro de percepção do magistrado. O juízo de primeira instância viu a declaração de residência, tanto que proferiu despacho determinando a juntada de outro documento que entendia mais adequado (id. 127428602). Portanto, o que ocorreu não foi um erro de fato, mas sim uma valoração da prova apresentada, o que não se confunde com o vício previsto no art. 966, VIII, do CPC.

Diante do que foi apresentado, conclui-se que não há qualquer erro de fato que se enquadre, minimamente, nas hipóteses previstas no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo

Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega a existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do uso e gozo de imóvel, conheceu parcialmente do recurso especial para reformar, em parte, o acórdão de origem. 2. Consoante orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, considerando que o acórdão da Quarta Turma, reputado rescindendo, julgou parte do mérito da demanda originária, reconhece-se a competência do STJ para conhecer e julgar a ação rescisória, ainda mais quando as questões envolvidas são interdependentes e prejudiciais. Precedentes. 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. 4. Não configuração dos erros de fato apontados na petição inicial, pois foram objeto de específica e expressa análise pelos acórdãos rescindendos. 5. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica. 6. Na hipótese, os acórdãos rescindendos deram interpretação razoável e sistemática aos arts. 160, I, do CC/16 e 474 e 512 do CPC/73, com respaldo, inclusive, em jurisprudência firmada nesta Corte Superior. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 8.

DEMANDA RESCISÓRIA CONHECIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

(STJ - AR: 5171 PR 2013/0083294-0, Data de Julgamento: 11/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

IV. Do Indeferimento da Petição Inicial

Embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido que o indeferimento liminar da petição inicial de uma ação rescisória não é possível quando o juiz considera evidente não ter havido alegada violação de disposição legal, por se confundir com o mérito [REsp N. 1.694.267/PE (2016/0088725-4), Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação: 18/12/2017], tal entendimento não se aplica ao caso em tela.

Aqui, a improcedência da ação é manifesta. A tentativa do autor de enquadrar o inconformismo com a decisão judicial nas hipóteses de cabimento da ação rescisória não se sustenta. Não se trata de violação manifesta de norma jurídica, mas de interpretação judicial sobre a validade de um documento como prova de residência. Tampouco há erro de fato, mas sim inconformismo com a valoração da prova.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que **a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para o fim de questionar os fundamentos e a justiça da decisão transitada em julgado**, como verdadeiramente pretende a parte ora recorrente, que busca o reexame das provas produzidas no processo originário.

Realmente, "desserve a ação rescisória como substitutivo recursal ou para reparar eventual injustiça da decisão, ainda exigida, para a sua procedência, a detecção de violação literal a dispositivo de lei, não mera reinterpretação a luz do contexto dos autos" (AR 4.911/RO, 1ª Seção, DJe de 13/06/2014).

Eis o entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA. VIOLAÇÃO DO ART . 966, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARGUMENTAÇÃO VINCULADA À EXISTÊNCIA DO COMPROVANTE. REVISÃO . INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ . INCIDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedente 2 . Afastada pelo tribunal de origem, com base na análise das provas, a violação do art. 966 do CPC, por ausência de documento novo, a revisão da questão pelo STJ é inviável por incidência da Súmula n. 7.3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2317283 MS 2023/0063708-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Dessa forma, permitir o prosseguimento da presente ação seria banalizar o instituto da ação rescisória, transformando-a em um **sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.**

Ademais, a petição inicial, mesmo após a emenda, não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de uma das hipóteses do art. 966 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 968, § 3º c/c o art. 330, III, do Código de Processo Civil, **INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL** e, por conseguinte, **JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.**

Custas pelo autor, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de citação.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora